

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

פ/25/6328

הצעת חוק שלילת הטבות מבכירים במדינת ישראל, התשפ"ו-2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"בכיר" – מי שכיהן או מכהן בתפקיד נשיא המדינה, ראש הממשלה או יושב ראש הכנסת;

"חלקת גדולי האומה" – חלקת קבורה ממלכתית בהר הרצל שיועדה לקבורת מנהיגי מדינת ישראל: נשיאי המדינה, ראשי הממשלה ויושבי ראש הכנסת.

שלילת הטבות
מבכירים

2.

(א) הממשלה רשאית להורות על שלילת ההטבות המפורטות להלן, מבכיר שהמריד, קרא או עודד לסרבנות לגיוס לצבא הגנה לישראל, לאי-גיוס לצבא הגנה לישראל, להפסקת התנדבות, להפסקת תמיכה של מדינה במדינת ישראל, להטלת סנקציות מצד מדינה על מדינת ישראל או להטלת סנקציות מצד מדינה על אזרחים ישראלים או על יחידות צבאיות או ביטחוניות, וכן מבכיר שפרסם לשון הרע על זרועות הביטחון של מדינת ישראל, או משרתי זרועות הביטחון של מדינת ישראל בארץ או בעולם, בגין פעילותם על פי הוראות הממשלה:

(1) קבורה בחלקת גדולי האומה;

(2) שלילת פנסיה;

(3) שלילת כל הטבה אחרת, כספית או לא כספית, הניתנת על פי דין, נוהג או החלטת ממשלה, למי שכיהן כבכיר.

(ב) הוראות פסקאות 2 ו-3 בסעיף קטן (א), יחולו על מי שכיהן כבכיר, החל בתום עשר שנים מיום סיום כהונתו.

תקנות

3.

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו של חוק זה.

דברי הסבר

נושאי המשרות הרמות ביותר במדינת ישראל – נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת, זוכים גם לאחר סיום כהונתם להטבות שונות מכוח דין, החלטות ממשלה ונוהג. הטבות אלו נועדו לבטא את ההוקרה הציבורית למי שהקדישו את חייהם לשירות הציבורי במוסדות המדינה הריבוניים. עם זאת, מחויבותה של מדינת ישראל לשמור על כבודה ועל אמון הציבור מחייבת הסדרה ברורה לפיה במקרים בהם נושאי משרה אלה פעלו באופן שאינו הולם את מעמדם, תישלל מהם הזכאות להטבות האמורות.

הצעת חוק זו נועדה להבטיח כי אמון הציבור במוסדות המדינה יישמר וכי רק מי שפעלו באופן ההולם את מעמדם ימשיכו ליהנות מהוקרת המדינה והטבותיה.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי מי שכיהן בתפקידים הבכירים האמורים וקרא או עודד לסרבנות, להפסקת תמיכה, להטלת סנקציות על ישראל ולפרסום לשון הרע על משרתי זרועות הביטחון – לא יזכה לקבורה בחלקת גדולי האומה, לקצבת פנסיה ולהטבות הניתנות לו על פי דין בשל כהונתו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התשפ"ו (01.12.2025)